

תאריך: 8.12.25

לכבוד

מר אופק כספי ו/או שמואל כספי

באר שבע

מ.ל.ב.

א.נ.,

הנדון: דרישה להשבת כספים – פרויקט סיגליות 2 ב"ש

בשם מרשתי י. אליה ובניו יזמות וקבלני בנין בע"מ, הריני להשיב לפנייתך בענין שבנדון, כדלקמן:

1. מרשתי דוחה מכל וכל את דרישתכם להשבת הכספים והסכומים הנקובים בהם, וכן את כל הטענות המצויינות במכתבך.

2. ביום 16.3.23 רכש מר אופק כספי (להלן: "הקונה") דירה בת 4 חדרים (כולל ממ"ד) מס' דירה 39 בקומה 8 בנין מס' 1 מגרש מס' 101 בפרויקט סיגליות 2 בעיר באר שבע. התמורה בגין הדירה נקבעה לסכום של 1,625,000 ₪ (כולל 17% מע"מ).

3. מועדי התשלום נקבעו בסעיף 3 לנספח התשלומים כדלקמן:

"3. להלן לוח התשלומים של מחיר הדירה: -

(1) סך של 800,000 ₪ (שמונה מאות אלף שקלים חדשים) מהתמורה, ישולמו עד 14 יום מיום חתימת החוזה בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט בהסכם זה ולהלן.

(2) סך של 825,000 ₪ (שמונה מאות עשרים וחמש אלף שקלים חדשים) ישולמו **חודש לפני מועד המסירה** בתוספת הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה כמפורט בהסכם זה ולהלן.

מובהר ומוסכם, כי על אף האמור בהסכם זה, כל תשלום שישולם במועדו, אזי לא יישא הפרשי הצמדה למדד."

4. כפי שניתן לראות בנספח התשלומים, הקונה קיבל הטבה לפיה כל תשלום שישולם **במועדו**, לא ישא הפרשי הצמדה למדד. כלומר, במידה ויהיה איחור בתשלום, החלק בתמורה שישולם באיחור ישא הפרשי הצמדה למדד בהתאם להוראות ההסכם.

5. מועד המסירה נקבע בסעיף 9.1 להסכם "תוך 26 חודשים מיום חתימה על הסכם", קרי עד ליום 16.5.2025.

6. כלומר, את התשלום השני היה עליך לשלם עד ליום **16.4.25**.

7. ביום 10.4.25, תאריך שהינו למעלה מחודש לפני מועד האכלוס, נשלחה גם לשמואל וגם לקונה באמצעות המייל, הודעה מאת מרשתי כי על הקונה להתארגן **לאכלוס**, כאשר במסגרת ההתארגנות יש לוודא כי שולמה מלוא התמורה על פי הסכם המכר.
- לנוחותכם מצ"ב עותק ממכתב זה, מסומן **נספח א'**.
8. חשוב לציין כי היה על הקונה להערך מבעוד מועד לביצוע התשלום, כך שביום 16.4.25, הכסף כבר ישולם בפועל, גם ללא פנייה יזומה מאת החברה. ידוע לכל שבאחריות הקונה לעמוד בהתחייבויותיו החוזיות במועד, ובפרט כאשר ידוע לו שהוא קיבל הטבה לפיה יהיה פטור מתשלום הפרשי הצמדה למדד ובלבד שיעמוד בהתחייבויותיו לשלם בזמן!!!
9. זאת לא נעשה על ידי הקונה. הקונה איחר בתשלום, ומשנוכח לדעת כי מרשתי עומדת על קבלת הפרשי ההצמדה, החל בטעינת טענות מהיקב ומהגורן, על מנת להצדיק את האיחור שלו בתשלום, ולהסיט את האשמה למרשתי. את זאת לא ניתן לקבל.
10. בפועל יתרת התמורה שולמה באיחור, מסיבות התלויות בקונה בלבד. התשלום הראשון הועבר רק ביום 4.5.25 ויתרת התמורה למחרת ביום 5.5.25.
11. טענתכם כי התשלום בוצע באיחור בהסתמך על דיווח לרשויות המס, אינה נכונה ומהוות תירוץ קלוש הנדחה על הסף. הדיווח הינו דיווח לרשות המיסים, שאינו משנה את ההתחייבויות החוזיות בין הצדדים.
- האם במקרה בו הדירה היתה נמסרת לכם ביום 1.7.25 (כפי שצויין בטעות בדיווח לרשויות המס), לא הייתם עומדים על דרישה לקבל פיצוי על איחור במסירה לפי חוק המכר דירות?
12. סעיף 42 להסכם המכר קובע כי: **"שני הצדדים מצהירים בזאת כי כל שינוי, ביטול או תוספת להסכם זה, יהיו חסרי תוקף והינם בטלים באם לא יעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, ולא תשמע כל טענה בדבר שינוי ו/או תוספת להסכם שנעשו בעל פה או מכללא."**
13. טענותיך כי האיחור בתשלום נבע מסיבות טכניות ו/או מצבים שלא בשליטת הקונה, נדחות על הסף, ואינן אלא תירוץ להצדקת דחיית התחייבויותיו החוזיות של הקונה, שאין בידי מרשתי לקבלן.
14. סעיף 5 ב' (ב) לחוק המכר (דירות) קובע כי: **"החובה לשלם ריבית פיגורים תחול מהיום שבו חלף המועד לתשלום שנקבע בחוזה המכר, ובלבד שחלפו שבעה ימים מהיום האמור"**.
15. כלומר, גם על פי חוק המכר, החובה לשלם הפרשי הצמדה למדד חלה מהיום הראשון ורק לגבי ריביות, יש לחייב בריביות מהיום הראשון, רק אם האיחור עולה על 7 ימים. בעניינינו האיחור של הקונה עולה על 7 ימים ואף כפול מכך.
16. לאור כל האמור לעיל, ברור כי אין כל ממש בטענותיך. מה גם שהבנקים וכל הגופים הפיננסיים בישראל פעלו באותה העת במתכונת מלאה ולא במתכונת חרום.

E-mail: zipi.h@avitan-law.co.il

ציפי חן אלישי, עו"ד

17. על אף שמרשתי היתה זכאית לדרוש ממך את מלוא הפרשי ההצמדה למדד וריביות על פי כל דין בסכום של כ- 37,052 ₪, מרשתי, הסכימה לפני משורת הדין, לאשר לקונה הנחה על חשבון הפרשי הצמדה למדד וריבית בסך של כ- 17,892 ₪. ובהתאם הקונה חתם על כתב התחייבות שבמידה ויתבע את החברה, הוא יאלץ להשיב את ההטבה.

18. אין מדובר בתיקון או פעולה חד צדדית, אלא בהנחה שניתנה לפני משורת הדין על ידי מרשתי, ולאחר תחנונים וניהול מו"מ מצדכם, ולאחר שנערכה פגישה בענין זה במשרדי מרשתי.

19. זאת ועוד, לענין אי מסירת ערבות לפי חוק מכר, גם טענותיך בענין זה נדחות על הסף. נציגי מרשתי שלחו לך במייל עותק מהערבות וציינו כי המקור במשרדיהם וכי עליך לסור למשרדיהם על מנת לאסוף את המקור.

רצ"ב מייל שנשלח בענין זה.

20. אין באמור במכתבי זה בכדי להוות ויתור על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה העומדות למרשתי.

בברכה,
ציפי חן אלישי, עו"ד

יפעת - י.אליה ובניו בע"מ

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

חופש
הייקט
20/4/25

יפעת - י.אליה ובניו בע"מ
11:25 10/04/2025
kaspi20@walla.com; Ofekcaspi1@gmail.com
איילת - י.אליה ובניו בע"מ
FW: התארגנות לאכלוס 101 שוק חופשי
התארגנות לאכלוס 101 שוק חופשי.docx

שוי חופי	(52) 792-9756	kaspi20@walla.com Ofekcaspi1@gmail.com	אופק כספי	A39
-------------	---------------	--	-----------	-----

בסד

10.4.25

פרוייקט סיגליות 2 שוק חופשי

דיירים יקרים שלום וברכה

מצב מכתב התארגנות לאכלוס

לידיעתכם

חג פסח שמח וכשר

בברכה,

יפעת דב – מח' דיירים

י.אליה ובניו בע"מ
הייקט סיגליות

תאריך: 10.4.25

לכבוד:
דיירי פרויקט "סיגליות 2"
מגרש 101 – שוק חופשי באר שבע

א.ג.נ.

הנדון: התארגנות לאכלוס

הרינו להודיעכם כי חברתנו נערכת בימים הקרובים לקבלת טופס 4 ונערכת לביצוע פרוטוקול מסירה ראשון בדירתכם, המזכירה הראשית רעות תתקשר לתאם לכם פגישה בשטח עם מנהל העבודה אחרי חג הפסח.

הנכם מתבקשים להתחיל להתארגן עם הנושאים הבאים:
סגירת חשבון – הנכם נדרשים לוודא מול מחלקת דיירים כי שילמתם את יתרת חובכם בגין:

תשלום עבור רכישת הדירה עפ"י ההסכם. - התשלומים יבוצעו באמצעות השוברים הנמצאים בידכם.
(מי שסיים חשבון ראה הודעה זו מבוטלת)

כמו כן מי שעשה שניים בדירה יש לסגור את החשבון עבור תוספות /שניים/זיכויים שבוצעו בדירתכם ולסיים חשבון שינויים ולהעביר את **הטופס המקורי** חתום על ידי מי שחתום על חוזה המכר. – דיירים אשר קיבלו חשבון עבור תוספות /זכויים מתבקשים לחתום על גבי הטופס ולהעבירו לחברתנו חתום.
יש לשלוח מייל מסודר למחלקת דיירים להסדרת התשלום

Ayelet@ye-s.co.il

ifat@ye-s.co.il

***לאחר קבלת טופס 4 ישלח נוהל איכלוס מסודר**

בברכת חג פסח שמח וכשר

בברכה
י.אליה ובניו
יזמות וקבלני בניו בע"מ

20/04/2025

תעודת גמר

פרטי המבקשים:
י. אליה ובניו בע"מ

אחראי לביקורת: לוי ישראל

תיק בנין: 632000100 בקשה מספר: 20220068 תעודת מספר: 26284

גוש: 38491 חלקה: 8 מגרש: 101

יעוד: מגורים ג' (מבא"ת)

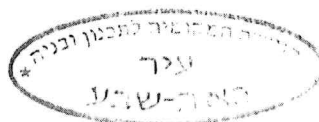
כתובת הבניה: מרווח 1
שכונה: 21

אשר נבנו לפי היתר מספר: 20220068 מתאריך: 23/10/2022

מחות הבקשה:
הקמת בנין מגורים בן 10 קומות וקומת מרתף - סה"כ 44 יח"ד

הצהרה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 157 לחוק התכנון והבניה וע"פ תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו 2016 חלק ט' תעודת גמר, סימן ב' מתן תעודת גמר:
אני מאשר בזה על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות ועל סמך בדיקת רשות רישוי באר שבע כי הבניה או העבודה נשוא הבקשה הושלמה בהתאם לחיתר הבניה ולפי כל חיקוק, התקיימו כל התנאים שנקבעו בחיתר להוצאת תעודת גמר וכי המבנה ראוי לשימוש ע"פ כל דין.
תעודת גמר זאת מהווה אישור הרשות המאשרת כאמור בסעיף 157 לחוק.

שלומי נומה
סגן מ"מ ראש העיר
יו"ר ועדת תכנון ובניה
עיריית ארשתי
שלומי נומה
יו"ר הועדה



אדרי תמור פוריה שרביט
קודם ליד
אדרי תמור פוריה שרביט
מהנדסת הועדה
2025-04-20

חותמת ועדה

נמסר לידי:

אולן ברוך
נמסר לחותמת פיקוח על הבניה
מינהל הנדסה
עיריית ארשתי

עו"ד לייבוזיץ
נוהל אחר פיקוח על הבניה
עדיית באר שבע

20/04/25
סניג'ה

מענה טלפוני | ימי א' ג' | 9:00-11:00 • מענה טלפוני | ימי ה' | 13:30-15:00
קבלת קהל דיגיטלית | ימי א' | 9:00-13:00 • קבלת קהל - פרונטלית | ימי ג' | 16:30-19:00 • קבלת קהל - פרונטלית | ימי ה' | 9:00-13:00
עיריית באר שבע | כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, באר שבע 84100 | טלפון: 08-6840600

כתב הטבה

אנו הח"מ : כספי אופק ת.ז: 208895367

רוכשי דירה מס' **39-A מגרש 101** בפרויקט " אליה בסיגליות 2 " באר שבע
מאשרים בזאת כי ניתנה לנו הנחת תשלום ריבית בגין פיגור בתשלומים ע"ס: 5,216 ₪

והנחת תשלום בגין מדד תשומות הבניה ע"ס : 12,676 ₪

סה"כ : 17,892 ₪ באשור של חברת י. אליה ובניו .

הננו מתחייבים בזאת כי באם תתבע י.אליה ובניו יזמות וקבלני בניין בע"מ בעתיד
על-ידינו

ו / או ע"י מי מטעמנו, הרי שמבלי לפגוע בכל זכות של י.אליה ובניו יזמות וקבלני בניין
בע"מ

תקום לה זכות קיזוז מיידית וישירה לסכום הנ"ל כשהוא צמוד למדד מיום קבלת
ההטבה

ועד להשבת סכום ההטבה בפועל לידי החברה.

הנ"ל תקף גם במצבים של איחור במסירת הדירה , במידה והחברה תצטרך / תחויב
בעתיד

לשלם שכר דירה על עיכוב באכלוס , סכום זה יקוזז מסכום שכר הדירה .

גם במקרה שתביעתנו או תביעת נציגנו תדחה מכל וכל, מכל מקום, הטבה זו תבוטל
בעצם

הגשת התביעה נגד י.אליה ובניו יזמות וקבלני בניין בע"מ מטעמנו ותעמוד לתשלום
מידי

זאת ביום הגשת התביעה שערכה צמוד כנ"ל.

שם החותם: אופק כספי חתימה : 

יפעת - י.אליה ובניו בע"מ

מאת: יפעת - י.אליה ובניו בע"מ
 נשלח: 27/05/13:31 2025
 אל: Ofek Caspi
 עותק: איילת - י.אליה ובניו בע"מ
 נושא: כתב הטבה בגין הנחת ריבית והצמדה כספי אופק
 קבצים מצורפים: RE: 4352_001.pdf; 4722_001.pdf; 2723_001.pdf

בהמשך לשיחתי עם שמאל כספי
 אני מעבירה לכם את הערבויות הבנקאיות
 במידה ותרצו לקחת מקור יש להגיע בתיאום עם המזכירה רעות
 העתק איילת מ מח דיירים

בברכה,
 יפעת דב - מח' דיירים

י.אליה ובניו בע"מ
 י.אליה ובניו בע"מ

From: Ofek Caspi <ofekcaspi1@gmail.com>
 Sent: Sunday, May 4, 2025 2:55 PM
 To: ifat@ye-s.co.il <ifat@ye-s.co.il> - י.אליה ובניו בע"מ
 Subject: Re: כתב הטבה בגין הנחת ריבית והצמדה כספי אופק

היי מצורף טופס חתום

<ifat@ye-s.co.il> מ "בתאריך יום א', 4 במאי 2025 ב-13:04 מאת יפעת - י.אליה ובניו בע

שוק חופשי		(52) 792-9756	caspi20@walla.com Ofekcaspi1@gmail.com	אופק כספי	A39
--------------	--	---------------	---	-----------	-----

בסד

4.5.25

כספי אופק ושמאל

הי

בהמשך לפגישה שנערכה היום במשרדנו היום